

Estudio de caso

Tarea 4

El Estado mexicano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Estado mexicano encuentra su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece su naturaleza, elementos, forma de organización y ejercicio del poder público. A través de diversos artículos, se configura la estructura esencial del Estado, así como sus principios rectores.

En primer lugar, el artículo 39 constitucional establece el principio de soberanía nacional, al señalar que esta reside esencial y originariamente en el pueblo, quien tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este precepto constituye la base del poder del Estado, al reconocer que toda autoridad emana de la voluntad popular.

Por su parte, el artículo 40 define la forma de Estado, al disponer que México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Este artículo delimita la estructura política del país y su organización territorial.

El artículo 41 complementa lo anterior al establecer que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. Asimismo, regula los principios del sistema democrático y la función de los partidos políticos.

En cuanto a la división de poderes, el artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y prohíbe la concentración de dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, garantizando así el equilibrio institucional.

Respecto a la integración territorial del Estado, el artículo 42 define el territorio nacional, señalando los espacios geográficos sobre los cuales el Estado ejerce su soberanía, incluyendo el territorio continental, insular y el espacio aéreo.

Por otro lado, el artículo 1º constitucional reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, lo que vincula directamente al Estado con la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar dichos derechos.

Finalmente, el artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional, al señalar que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, obligando a todas las autoridades del Estado mexicano a su observancia.

En conjunto, estos preceptos permiten comprender que el Estado mexicano es una organización política soberana, estructurada bajo un sistema federal, con un gobierno democrático y una división de poderes, cuyo fin primordial es garantizar los derechos humanos y el orden jurídico en su territorio.